

עין משפט
נר מצוה

קב:

גַּרְם כיבוי מי אִמֵר. וא"ת הא קתני מתני' צין מלאים צין ריקנים ומאי רבותא איכא טפי במלאים מצריקנים אי לא דמיירי דזרכן להשתכר? וי"ל דס"ד דמיירי צכלים שאין דרכן להשתכר וקמ"ל דלא גזרינן אטו כלים שדרכן להשתכר:

מנער את הטבלא והיא נופלת ואם כבתה בבתה. אומר

ר"י דמיירי דליכא שמן צנר דלא איכא שמן צנר חייב שהרי שופך ממנו והוי כמסתפק ממנו^[דרושה] דחייב משום מכזה כדלמר צפ"צ דניחא (דף כב:) וצירושלמי מוקי לה צנר שכזה ולא קתני בך צרייתא ואם כזתה כזתה^[דרושה] ואחא לאשמעינן היתר טלטול ע"י ניעור לר' יהודה דאשר טלטול^[דרושה] צנר שכזה אי גמי אפילו לר"ש וצנר גדול כגון קערה ועשית דמודה ר"ש כדלמר צפרק [כירה] (דף מד.) או כשיש אפר וגחלת אלא שזתה השלשנה^[דרושה]. פותח ונועץ בדרבו. ואע"פ שע"י כן ממנהנר הנר ומתרחק השמן מן השלשנה או מתקצר^[דרושה] והוי מכזה או מצעיר אצל איז לפרש משום כיצוי דרוח דלחורי הדלת ליכא רוח ועוד דא"כ הוה ליה למימר פותח אדם דלת כנגד הנר כדקלמר צסמון כנגד המדורה ועוד^[דרושה] שלא יתחנק, ואחריה למוחק אלא כדפרישית ואי לא משום כיצוי והצנרה משום טלטול איז לאסור דנענילת דלת לא חשיב טלטול וגם לא הוי צסיס לדצר האסור דזית חשוב הוא וצטל אגב צית אי גמי צסכח דלא הוי צסיס: מ"ך סבר גזרינן. הלכך לר"ך ליזהר שלא לפתוח הדלת לפני המדורה אפילו צרוח מנזיה דהא לייט עלה אבי דהוי צתראה והנ"מ כשהמדורה קלת קרובה אצל הדלת: **והא איפכא שמעינן דהו**. לאו דווקא איפכא דר' יוסי דצרייתא הוי כמו מתני' דאשר דרכו להשתכר אלא היינו איפכא דצמתניתין מחמיר ר' יוסי טפי: **מדרכנן וצברייתא מיקל טפי:**

וכי תימא איפוך מתני' ב'. וא"ת מ"מ תקשה דצמתני' לא אסרי צננן אלא חרס חדש וצצרייתא אסרי אפי' ישן מדנקט כלי מתכות וי"ל דנקט צצרייתא כלי מתכות משום דאין חילוק צהם צין חדשים לשינס ור"ה כלי חרס ישן: **והאמר רבה ב'.** ואם תאמר ואמאי לא מפיק צרייתא דטפי אית לן לפסוכה ממתי' והוי אמי גמי שפיר הא דרצה צר תחליפא וימנא דרצנן דלצרי ר' יוסי קאמרי ואינהו שרי אף צכלי חרס חדש וי"ל דהתלמוד לא קאמר אלא דאפילו מפיק מתני' לא אמי שפיר אלא על כרחיך צצרייתא אית לן לתרומי וכיון דאמינא להכי לא צריך להפוכה אלא למימר חסורי מיחסרה:

אי הכי קשה דרבנן אדרבנן. צלאו הכי הוה קשיא דרבנן דצרבנן אלא משום דהשתא פריך

מכ"ש קאמר אי הסי':

הכי

דטפי אית לן לפסוכה ממתי' והוי אמי גמי שפיר הא דרצה צר תחליפא וימנא דרצנן דלצרי ר' יוסי קאמרי ואינהו שרי אף צכלי חרס חדש וי"ל דהתלמוד לא קאמר אלא דאפילו מפיק מתני' לא אמי שפיר אלא על כרחיך צצרייתא אית לן לתרומי וכיון דאמינא להכי לא צריך להפוכה אלא למימר חסורי מיחסרה:

אי הכי קשה דרבנן אדרבנן. צלאו הכי הוה קשיא דרבנן דצרבנן אלא משום דהשתא פריך

מכ"ש קאמר אי הסי':

הכי

ושקיל ליה לר' יוסי גמי וימנן דמשתלי ושקיל ליה אלא אי דאיכא גמי ה"נ הב"ע לאהדרורי אגמי רבנן סברי מבילה

כל כתבי פרק ששה עשר שבת

גמ' הוא דאמר כר"ש. דשרי לעכוצי דליקה צעור גדי: **גרס כיצוי.** כי האי גווונא כשמגיע למים הוא כזה: **מי אמר.** דילמא הא דקתני צמתני' ועושין מחינה צכל הכלים לאו צחדשים המתצקעים קאמר: **נר.** דולק קרוישיי"ל: **אלא צשכח.** דשכחו

מצעוד יוס על הטצלא שלא מדעת: **אצל מניה נעשים.** טצלא צסיס לדצר האסור ואסור לטלטלה כדי לנערה: **לייט עליה.** על כל המורין כן: **כר' יהודה.** דלמר דצר שאין מתכוין אסור: **צפסיק רישיה.** והכא נמי הרוח מכזהו: **כנגד המדורה.** ואע"פ שרוח מנצבת ומצציר האור:

מאי טעמא דמאן דאסר. אין דרך להצציר צרוח מנזיה ולא פסיק רישיה ולא ימות הוא: **אף כלי כפר שיצין.** חרס העשוי מאותו עפר חזק הוא ואין משכח. אלמא לר' יוסי צגרים כצוי טפי מיקל מדרבנן: **וכי תימא איפוך מתני'.** ומני צרישא דצרי ר' יוסי ומכמים אוקרין

צכלי חרס חדשים כו': **ור' יוסי דצרישא.** דמשמע דצהנהו דפקעי מודה דהא כפר שיצין וכפר חנניה הוא דקשרי: **לדצריסס קאמר להו.** לדדי צל הכלים שרו דגרים כצוי מותר אלא לדיצכו נהי דאסרימו

גרס כצוי אודו לי מיהת דצהני אפילו גרס ליכא: **כודך עליו גמי.** קס"ד השתא כדי שלא ימחק את השס צמים. אלמא לרבנן גרס מחק אסור ולר' יוסי שרי: **וצלנד שלא ישפשא.** דהוי מוחק צידים: **וספצנא.** דהכא גמי דאלצרכוה צננן

משום שלא ימחק הוא: **האי גמי היכי דמי.** להגין עליו: **אי דמיסדק.** שלא יכנסו צו מים וימחק הוי חלזינה: **ואי דלא מייסדק.** לצצרו:

עייני ציה מיא. ואינו מגין מללמחוק: **סיפוק ליה דמשום דיו.** צלא גמי גמי חיץ דיו. ומשני צלחה: **מכל מקום קשיא.** גמי לרבנן למא להו: **מכלל דלר' יוסי כו'.** צתמניה והא כמיצ לא יראה צך ערות דצר (דצרים כצ:) **אלא אי איכא גמי הכי גמי.** דמודה ר' יוסי דלרין לכוון עליו גמי ולא סגי ליה לאנזחי ידיו עליו דילמא מישתלי ושקיל ליה לדידה: **טצילה**

והכי קתני עושין מחיצה בכלים ריקנין ובמלאים שאין דרכן להשתבר ואלו הן כלים שאין דרכן להשתבר כלי מתכות וכלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה גמי אין דרכן להשתבר ורמי דרבנן אדרבנן ורמי דרבי יוסי אדרבי יוסי דתניא הרי שהיה שם כתוב לו על בשרו הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטינופת יגודמנה לו טבילה של מצוה כורך עליה גמי ויורד וטובל רבי יוסי אומר לעולם יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשא שאני התם דאמר קרא יואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לה' אלהיכם עשייה הוא דאסור גרמא שרי אי הכי הכא גמי כתיב לא תעשה [כל] מלאכה עשייה הוא דאסור גרמא שרי מיתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית ליה אתי לכבווי אי הכי קשיא דרבנן אדרבנן ומה התם דאדם בהול על ממונו שרי הכא לא כל שכן ותסברא האי גמי היכי דמי אי דמיהדק קא הוי חציצה אי לא מיהדק עיילי ביה מיא חציצה תיפוק ליה משום דיו בלחה דתניא יהדם והדיו הדבש והחלב יבשין חוצצין לחים אין חוצצין מכל מקום קשיא אלא אמר רבא בר רב שיאל הדיינו טעמייהו דרבנן דקסברי אסור לעמוד בפני השם ערום מכלל דר"י סבר מותר לעמוד בפני השם ערום דמנח ידיה עילויה לרבנן גמי דמנח ידיה עילויה וימנן דמשתלי ושבילא

מהדק, עיילי ביה מיא ומסקי לשם ולא מהני גמי לח לשם שכתוב על בשרו מידי. ולא איפרקא הא קשיא. חוב אקשינן עליה ותיפרק ליה דדיו גופיה שהשם כתוב בו שחוצץ. ופרקינן הב"ע בדיו לחה שאינה חוצצת. דתניא הדרם והדיו והדבש והחלב יבשין חוצצין לחים אין חוצצין. ופרקינן על קושיא הראשונה רבנן דאסרי לטבול עד דכריך על השם גמי לח, לאו משום דטבירו לחו גרם מחוקת השם אסור, דכל גרמא שרי, והכא משום דאסור לעמוד בפני השם ערום מצריכי גמי לח, וכיון דלא צריך אלא לכסויי השם וממילא ידעינן שאין מהדק הגמי, ולא איכפת ליה אי עיילי מיא דלא חייש לגרם מחוקה. ואקשינן וכו' ר' יוסי מתיר לעמוד בפני השם. ושנינן לר' יוסי מכסוהו לשם כידוי וטבול. אי הכי לרבנן גמי ניכסיה בידיה. ונודהו זה הסיפוק. ופרקינן דלדברי רבא אסור לעמוד בפני השם ערום, ואי איכא גמי ויצדא בו לכרוך על השם ולטבול בזמניה, דכ"ע דכרך, כי פליגי הוהא דליכא מידי מצוי וצריך להדורי ולאתוי,

מסורת הש"ס

א) לקטן קסה: ודף קמב;
ב) [מליץ טו,א] א לעיל עה.
ק) ק"א: ק"ח. קלג. [קמג].
כ) צלה לו. סוכה לג: כמותות ו.
כמותות כה, ד) [קידושין לג.
טז"ג], ט) יומא ט. פח. [מס']
סופרים פ"ה הל"י"ג, ו) לעיל ק"ח;
ו) פסחים טה: מנחות כא. זמזים לה, ח) ונתי' מוס' עירובין כג: וצבילה ט.
וכמותות ג: וצ"מ ג. שטותם
מח: ד"ה אי הכין,

תורה אור השלם

1 ויתצתם את מזבחתם ושבדחתם את מצבחתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגרדעון ואבדחתם את שקם מן הזבחות ההוא: ודברים יב ג
2 ויום השביעי שבת לך אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובקרך בעדר ואמקך ובדמקך:
וגרך אשר בשעריך:

שמות כ ט

הגהות הב"ח

(א) גמ' כנגד המדורה:

גליון הש"ס

גמ' הרי זה לא ירחוץ. ע"י מזה דף טו ע"צ מוס' ד"ה טא פתוי: שם דמנח ידיה עליה: ע"י צתמות השסן סימני י:

לעזי רש"י

קרוישיי"ל [קרוישו"ל].

מנורה.

מוסף תוספות

א. לאשמעינן דלא חיישינן למח שמתבקעים. מוס' ה"ל"ש. ב. בישעה שגאוי דולק. מוס' ה"ל"ש. ג. והכי תני התם: יג שיהיה מונח ע"ג הטבלא, מסלק את הטבלא והנר נופל וכו' תני שמורא בר אבא קמי' דרבי יוחנן ב. והכי תני התם: מוס' ה"ל"ש. ד. גזרו. מוס' ה"ל"ש. ה. ואותו לאשמעינן שמורת לטלטל ואם כבתה הנהלת כבתה. מוס' ה"ל"ש. ו. כגון שהנר קרוע באחוריה הדלת. מוס' ה"ל"ש. ז. כיון שאינו נזהר לפתוח ולנעול בנחת. מוס' ה"ל"ש. ח. אי משום רוח. מוס' ה"ל"ש.

רבינו חננאל (המשך)

יוסי מתיר בכלים מליאין כפר כלי מתכות וכלי כפר חנניה וכפר שיחין שחרש שחלון וכפר שיחין מחבקצין באור. ואע"פ (שאין) שגורגס כיוברי אסור, כגון חני שרי ור' יוסי דשרי גרם מחוקת שם, משום דאמר לך התם עשייה אסור גרמא שרי ורבנן, בשבת גרמא כמו מלאכת מחשבת לא תעשה כל מלאכה, (כל מלאכה) מדאורייתא עשייה אסורה, מיהו גזרו רבנן אפילו גרמא משום דק"ל אדם בהול על ממונו, אי שרית ליה אתי לכבווי. חוב אקשינן דרבנן אדרבנן, התם בגרם מחוקת השם מצריכי ליה גמי לח, והכא שרו בגרם כיבוי. ואקשינן עלה האי גמי לח היכי דמי אי דקטרו ומיהדק הוא גופיה חיץ בטבילה, ואי לא

כג א ב מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ו סמנ לאין סה טו"ע: א"ח סימן רטו סד ג מיי' שם פ"ה הל' ח טו"ע: שם ס"א:

כח ד מיי' שם טו"ע: שם סעף ג:

כו ה ו מיי' פ"ו מהל' יסודי המורה הל' ו

סמנ עשין ג:

כו ז מיי' פ"ב מהלכות מקואות הלכה צ סמנ לאין ק"ל טו"ע: וי"ד סימן קל"ח סעף טו:

כח ח מיי' פ"ו מהל' יסודי המורה הל"ו:

מוסף רש"י

בפסיק רישיה ולא ימות. כדלמר לחמור דלש צממה וו צסכח ואינו וצלה צתמות, דכיון דלא אפשר צלא צתמת כמתכוין צצרי ליה, וכי לחמינן דצרי שאין מחסיין מומר כצוי שישפיר לר' צלא אסור, כגון גורר חרס מטה סכא וספצל וצננד שלא יסתיין לפשות חרקי, ואע"פ דלחלא למחש' דילמא צצרי חרקי, כיון דלא מחסיין להכי לאפשר לגריה צלא חרקי, כי עובד גמי חרקי דהוי מלחא גמורה לא מחייב, צכל הכי דודלי עניב מודה (סוכה דג.) אל ירחיק. שלא יתחנק, ואחריה למוחק אלא כדפרישית ואי לא משום כיצוי והצנרה משום טלטול איז לאסור דנענילת דלת לא חשיב טלטול וגם לא הוי צסיס לדצר האסור דזית חשוב הוא וצטל אגב צית אי גמי צסכח דלא הוי צסיס: מ"ך סבר גזרינן. הלכך לר"ך ליזהר שלא לפתוח הדלת לפני המדורה אפילו צרוח מנזיה דהא לייט עלה אבי דהוי צתראה והנ"מ כשהמדורה קלת קרובה אצל הדלת: **והא איפכא שמעינן דהו**. לאו דווקא איפכא דר' יוסי דצרייתא הוי כמו מתני' דאשר דרכו להשתכר אלא היינו איפכא דצמתניתין מחמיר ר' יוסי טפי: **מדרכנן וצברייתא מיקל טפי:**

רב נסים גאון

מאי טעמא לייט עלה רב אי ימנא דרב סבר לה כר' יהודה. ומצא ביוררו כפי כמה מרליקין [עשירי דף כב] רב אמר אין הלכה כר' שמעון בגרייה, מכלל דכר' יהודה סבירא ליה דפליג על ר' שמעון ואסר דבר אינו מתכוין. ובסוף פ' שמונה פרצים [עשירי דף קא] ובפרק בתולת ששאת [עשר דף ו] (הלכה) אמרו אמר ר' הלכה כר' יהודה. ורב חייא בר אבין מתני' לה כלא גביר רב אמר הלכה כר' יהודה להשמואל אמר הלכה כר' שמעון, ותניא ברייתא המוקדשין [נדף דף הרי מוכן למרנו שרב סבר דבר שאין מתכוין אסור כר' יהודה.

רבינו חננאל

ואתינן לאקומיה לרב יהודה כר' שמעון בן גנס ולא קס, דר' שמעון בן גנס לא קאמר אלא מפני שהוא מחוק, הא גרמא בריים לא קאמר. אלא קס רב יהודה כרבנן דתנן עושין מחיצה בכל הכלים בין מליאין בין ריקנין דרשור גרם כיבוי, ור' יוסי אסור גרם כיבוי. והכלה כרבנן וכרב' יהודה. נר שעל גבי טבלא. איתא דאוקמא דבי ר' ינאי בשבח נר שעל גבי טבלא. אבל המנינן על טבלא נעשת טבלא ביסם לר' שהיא מוקצה מחמת אסור ואסור לטלטוליה.

ודתנא תנא קמיה דרב לויט עלה רב, הוכיח דידע שבוראי כשפותח ונועל יכבה הנר מפני שהדלת ננצעת בו מככתו שאסור, דבהא אפילו ר"ש מודה ורמי דלפסיק רישיה ולא ימות, אבל אי גרם בעלמא

שרי. אמר רב יהודה אמר שמואל פותח אדם דלת כנגד המדורה בשבת ואינו חושש, ואע"פ שהררח מלכה את האש. לייט עלה אבוי דחשיב כלי כמבעיר את האש. ואי רוח שאינה מצויה היא, והוא שמנף ומשובח לא פליגי דאסרי, כי פליגי ברוח מצויה, מר סבר גזרינן ברוח מצויה אסור שרי שאינה מצויה, ומר סבר לא גזרינן. והילכתא כאבוי, דקאמרינן בגמרא דהכונס צאן לדיר בנויקין המלכה ואין בליבוי כדו ללבושת פטור. ואקשינן אמאי פטור. ליהוי כי זורה ורוח מסייעתו. ואמרינן בה כמה טעמי, סימן ברו"ש, אמר אבוי כגון שליבה מצד לו וליבתה הרוח מצד אחר. רבא אמר כגון שליבה ברוח מצויה וליבתה הרוח שאינה מצויה. רב יורא אמר דצמרה צמירי. רב אמי אמר הוכיח אמרינן וורה ורוח מסייעתו לעינין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה, אבל האנ גרמא בעלמא היא וגרמא בנויקן פטור. ש"מ דכיון דמשוי אורחא אפילו לרוח מצויה ללכות ומחשב לבו אסור בשבת דהיינו מלאכת מחשבת. סוגיא דשמעתא דר'